



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de contrato ("Contrato"), na melhor forma do Direito, por estarem de acordo com todas as cláusulas que se seguem, tendo por partes:

- A. **EFCÁZ TECNOLOGIA LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.872.613/0001-70, com sede à Rua 25 de Dezembro, 2071, Bairro Monte Castelo, CEP 79010-220, Campo Grande - MS, doravante denominada "LICENCIANTE"; e,
- B. **AFONSO FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 68.119.866/0001-50 e Inscrição Estadual nº. 114939068115, com sede na Rua Desembargador Paulo Passaláqua, 146 Pacaembu – CEP 01248-010 – SÃO PAULO – SP, por seus representantes legais signatários infra-assinados, doravante denominado "LICENCIADO".

LICENCIADO e LICENCIANTE doravante referidas, individual e indistintamente, como "Parte" e, em conjunto, como "Partes".

São partes integrantes do presente contrato:

- a) A Proposta Comercial previamente enviada ao LICENCIADO, denominada no presente instrumento como "Anexo A" e a *Request for Proposal* - RFP como "ANEXO B".

1. Do Objeto

1.1. Prestação de serviços

Sob os termos e condições adiante, a LICENCIANTE prestará ao LICENCIADO os serviços previstos no uso da plataforma EFCAZ (ou simplesmente “SOFTWARE”), nos termos do plano previamente acordado, conforme Proposta Comercial do Sistema e RFP, as quais farão parte integrante e indissociável do presente instrumento. Além disso, os serviços compreenderão:

a) Forma e Limites de Utilização: o SOFTWARE será disponibilizado ao LICENCIADO por meio de acesso remoto ao servidor da LICENCIANTE, com observância de todos os termos gerais e condições de uso estabelecidos na cláusula 16 do presente contrato.

b) O LICENCIADO tem ciência de que os serviços contratados são exatamente aqueles previstos neste Contrato, não estando a LICENCIANTE obrigada a fornecer qualquer funcionalidade, melhoria ou recurso incorporado ao Sistema após a assinatura deste Contrato, exceto pelas melhorias já acordadas na Proposta Comercial e na RFP além de novas versões do SOFTWARE, e na homologação do programa pelo LICENCIADO. Customizações poderão ser contratadas pelo LICENCIADO, mediante custo adicional a ser apresentado pela LICENCIANTE e assinatura de termo aditivo para esta finalidade.

c) Em caso de nova funcionalidade, módulo ou recurso incorporado ao Sistema, o LICENCIADO poderá adquiri-la através do contato com nosso comercial, comercial@efcaz.com.br, estando a LICENCIANTE autorizada a cobrar pela atualização dos serviços a partir do mês seguinte. Na hipótese de o LICENCIADO reduzir ou simplificar os serviços anteriormente contratados, não haverá reembolso dos valores já pagos.

d) Caso ultrapassado o número de fornecedores cadastrados, o sistema não bloqueará a inclusão de novos fornecedores por parte do LICENCIADO. Contudo, a LICENCIANTE entrará em contato com o LICENCIADO para aquisição de pacotes adicionais descritos na proposta comercial (ANEXO A).

e) Caso ultrapassado o espaço de disco (20Gb) contratado, para armazenamento de documentos de fornecedores, o sistema não bloqueará a inclusão de novos documentos por parte do LICENCIADO. Contudo, a LICENCIANTE entrará em contato com o LICENCIADO para a aquisição de pacotes adicionais descritos na proposta comercial (ANEXO A).

f) No caso de eventual aquisição de pacotes adicionais ou alteração do plano inicialmente contratado, os respectivos valores serão cobrados pela LICENCIANTE no mês subsequente ao da alteração realizada, considerando os valores indicados no ANEXO A.

1.2. Prestação de serviços de Implementação e Consultoria

O LICENCIADO, além dos serviços previstos no item 1.1., poderá contratar os serviços de Implementação adicionais, que abrangem o treinamento sobre o uso e configuração do Sistema, e serviços de Consultoria, com escopo a ser negociado em proposta específica.

a) Os serviços de Implementação adicionais serão discriminados em Proposta Comercial enviada pela LICENCIANTE em conjunto com o Contrato de Serviço e da Proposta Comercial do Sistema, as quais, sendo aceitas pelo LICENCIADO, farão parte integrante deste Contrato.

b) Para contratar os serviços de Consultoria, além do já contratado conforme ANEXO A, previstos nesta cláusula, o LICENCIADO deverá enviar um e-mail para nosso comercial comercial@efcaz.com.br, e solicitar uma Proposta Comercial que será gerada, e que, sendo aceita pelo LICENCIADO, fará parte integrante deste Contrato.

c) Os serviços de Implementação adicionais e de Consultoria serão cobrados em conformidade com a respectiva Proposta Comercial mencionada nos itens anteriores e de acordo com o pacote escolhido no momento da contratação. Na hipótese de o LICENCIADO optar por contratar os serviços aqui previstos com base na previsão de número de horas técnicas, estas, quando não utilizadas em sua totalidade, não serão restituídas e não poderão ser utilizadas em contratações futuras desta natureza ou mesmo para os serviços previstos na cláusula 1.1., salvo quando houver o dimensionamento comprovadamente inadequado pela LICENCIANTE.

1.3. Contratação de serviços específicos

O LICENCIADO poderá, ainda, contratar serviços específicos de criação de serviços de integração ou migração de dados, dentre outros. O LICENCIADO deverá solicitar orçamento específico à LICENCIANTE através do e-mail comercial@efcaz.com.br, com as informações necessárias sobre os serviços específicos. A contratação de tais serviços será efetuada mediante formalização de documento específico com valores e cronograma, os quais não fazem parte deste Contrato. Porém, uma vez contratados pelo LICENCIADO, a inclusão de tais serviços deverá ser formalizada mediante termo aditivo de contrato assinado pelas partes.

2. Da Propriedade Intelectual

O LICENCIADO não adquire, pelo presente instrumento ou pela utilização do SOFTWARE, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, desenhos, marcas, direitos autorais ou quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, bem como todo o conteúdo disponibilizado no Site, incluindo, mas não se limitando a textos, gráficos, imagens, logotipos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações, softwares e qualquer outro material, sobre ou relacionados ao

SOFTWARE ou nenhuma parte dele, salvo conteúdo que o LICENCIADO, seus fornecedores, gestores e avaliadores incluam. O LICENCIADO também não adquire nenhum direito sobre ou relacionado ao SOFTWARE ou qualquer componente dele, além dos direitos expressamente licenciados ao LICENCIADO sob o presente Contrato ou em qualquer outro contrato mutuamente acordado por escrito entre o LICENCIADO e a LICENCIANTE. Quaisquer direitos não expressamente concedidos sob o presente instrumento são reservados.

Também será de propriedade exclusiva da LICENCIANTE ou está devidamente licenciado, todo o conteúdo disponibilizado pela LICENCIANTE no Site, incluindo, mas não se limitando a textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações, softwares e qualquer outro material inserido pela mesma.

A LICENCIANTE declara e garante que é titular dos direitos autorais sobre o(s) Software(s) que será(ão) utilizado(s) para a execução deste contrato, garantindo que a sua utilização não infringe quaisquer direitos de propriedade industrial ou intelectual de terceiros. A LICENCIANTE compromete-se, a qualquer tempo, a indenizar integralmente, defender, inclusive em juízo, e isentar integralmente o LICENCIADO, seus representantes e empregados, de todas e quaisquer reivindicações, ações e despesas, inclusive honorários advocatícios, decorrentes de violação ou infração, pela LICENCIANTE e/ou por eventuais subcontratados, de quaisquer patentes, direitos autorais, marcas registradas, informações sigilosas, ou outros direitos de terceiros, relativos inclusive ao programa(s) de computador objeto deste contrato. A LICENCIANTE ressarcirá o LICENCIADO e/ou terceiros, inclusive, de eventuais prejuízos por estes suportados em decorrência de eventual inobservância dessa garantia.

3. Das Declarações do Licenciado

O LICENCIADO declara ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, constituindo este instrumento o acordo completo entre as partes. Declara, ainda, ter lido, compreendido e aceito todos os seus termos e condições.

O LICENCIADO declara ainda estar ciente da cláusula 16 deste contrato, consentindo livre e expressamente às ações de coleta, uso, armazenamento e tratamento das referidas informações e dados.

O LICENCIADO declara estar ciente de que as operações que correspondam à aceitação do presente Contrato, de determinadas condições e opções, bem como eventual rescisão do presente instrumento e demais alterações, serão registradas nos bancos de dados da LICENCIANTE, juntamente com a data e hora em que foram realizadas pelo LICENCIADO, podendo tais informações serem utilizadas como prova pelas partes, independentemente do cumprimento de qualquer outra formalidade.

O LICENCIADO declara que está ciente de que em qualquer hipótese, deve atender rigorosamente a legislação, especialmente no que se refere às suas obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, seja de natureza principal ou acessória, bem como quaisquer outras.

O LICENCIADO declara que está ciente que a LICENCIANTE não será responsável, sob qualquer hipótese, pelas informações enviadas pelo seus FORNECEDORES.

O LICENCIADO declara ainda que está ciente de que para usufruir, de algumas das funcionalidades do SOFTWARE, em especial, dos serviços de integração com órgãos emissores, deverá disponibilizar à LICENCIANTE as INFORMAÇÕES DE CNPJ DOS FORNECEDORES para que o SOFTWARE, de maneira automatizada, colete informações diretamente nos sites e/ou outros meios virtuais disponibilizados pelas instituições públicas, com as quais mantenha relacionamento, agindo a LICENCIANTE, neste caso, como representante e mandatária do LICENCIADO nestes atos.

4. Da Licença de Uso do Software

Sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos, este Contrato concede ao LICENCIADO uma licença revogável, não exclusiva e intransferível para uso do SOFTWARE. O LICENCIADO não poderá utilizar e nem permitir que o SOFTWARE seja utilizado para outra finalidade que não seja o processamento de suas informações ou de pessoas jurídicas indicadas pelo LICENCIADO no ato do cadastramento. Esta licença não implica a capacidade de acessar outros softwares além daqueles originalmente localizados no SOFTWARE. Em nenhuma hipótese o LICENCIADO terá acesso ao código fonte do SOFTWARE ora licenciado, por este se tratar de propriedade intelectual da LICENCIANTE.

5. Das Restrições

Em hipótese alguma é permitido ao LICENCIADO ou a terceiros, de forma geral:

Copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o SOFTWARE objeto deste Contrato, assim como seus módulos, partes, manuais ou quaisquer informações a ele relativas;

Retirar ou alterar, total ou parcialmente, os avisos de reserva de direito existente no SOFTWARE e na documentação;

Praticar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do SOFTWARE.

6. Do Prazo

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura. O acesso ao sistema, entretanto, será disponibilizado apenas quando da confirmação da

quitação da primeira parcela do contrato, garantido, a partir daí, o prazo total da prestação do serviço, pelo prazo total previsto neste contrato.

Nossos serviços são pré-pagos, salvo negociação específica prevista em proposta.

7. Da Remuneração, Forma de Pagamento e Alteração do Plano

O LICENCIADO deverá pagar à LICENCIANTE o valor do plano de licenciamento escolhido, conforme indicado na Proposta Comercial do presente contrato, a qual será atualizada anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM-FGV, ou no caso de extinção deste, de outro índice oficial que venha a substituí-lo.

No decorrer da vigência do presente instrumento, o plano escolhido pelo LICENCIADO somente poderá ser alterado na hipótese de solicitação, pelo próprio LICENCIADO, de alteração do plano inicialmente contratado, o que fará com que os valores sejam devidamente alterados de acordo com o novo plano escolhido.

8. Da Inobservância aos termos do presente contrato

A falta de pagamento de quaisquer valores nas respectivas datas de vencimento não acarretará a rescisão automática do Contrato, mas causará a suspensão temporária do acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, mediante notificação protocolada na área contratante e prazo de 10 (dez) dias corridos para resolução da pendência financeira. O acesso ao SOFTWARE somente será restabelecido após a identificação pela LICENCIANTE do pagamento integral de todos os valores devidos enquanto o mesmo esteve suspenso. A identificação poderá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após a data de pagamento pelo LICENCIADO.

Os documentos de cobrança relativos ao Contrato em questão deverão ser apresentados pela LICENCIANTE ao LICENCIADO, devendo ser dirigida à área de Tecnologia da Informação, através dos e-mails cintia.pina@afonsofranca.com.br. Estes documentos devem ser apresentados no dia 01 de cada mês, com antecedência de 30 dias do vencimento.

Caso o LICENCIADO não resolva a pendência financeira no prazo de 90 (noventa) dias contados do vencimento do valor não pago, a LICENCIANTE, mediante notificação protocolada à área contratante do LICENCIADO se reserva o direito de rescindir o presente Contrato, mas fornecerá as informações da base de dados dos fornecedores cadastrados

no SOFTWARE e apagará de forma definitiva e irrecuperável todas as informações do LICENCIADO que porventura estejam armazenadas no SOFTWARE.

Os valores devidos e não pagos tempestivamente, sejam referentes aos serviços em si ou referentes aos serviços de Implementação e Consultoria, inclusive da primeira parcela antes da liberação do acesso ao Sistema, ficarão sujeitos à correção monetária de acordo com a variação do Índice Geral de Preços – Mercado da Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV"), entre a data de vencimento e a data do efetivo pagamento, bem como multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo de qualquer outro direito da LICENCIANTE sob este Contrato, especialmente o de suspender ou bloquear, após 10 (dez) dias de inadimplemento, mediante aviso prévio protocolado, o acesso ao Sistema.

Os valores dos planos de licenciamento estabelecidos no ato do licenciamento do SOFTWARE serão atualizados anualmente pelo IGPM-FGV acumulado no período, ou no caso de extinção deste, de outro índice oficial que venha a substituí-lo.

9. Da Restituição das Informações

Suspenso o acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, a LICENCIANTE manterá as informações do LICENCIADO armazenadas no SOFTWARE pelo período de 6 (seis) meses, contados da suspensão de acesso. Durante este período, a LICENCIANTE tornará as informações do LICENCIADO disponíveis para serem extraídas do SOFTWARE em formato ".csv" ou em formato indicado pelo LICENCIADO, necessário para extrair todas as informações inseridas no SOFTWARE.

Conforme descrito na cláusula acima, passado o prazo de 6 (seis) meses da suspensão do acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, todas as INFORMAÇÕES do LICENCIADO, incluindo as INFORMAÇÕES PESSOAIS, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, em poder da LICENCIANTE serão excluídos permanentemente do banco de dados da LICENCIANTE, independentemente de terem sido extraídas ou não pelo LICENCIADO.

Não obstante o disposto acima, as informações referentes à data e hora de acesso e ao endereço de protocolo de internet utilizado pelo LICENCIADO para acessar o Site e o SOFTWARE permanecerão armazenadas pela LICENCIANTE por 6 (seis) meses a contar da data de cada acesso realizado, independentemente do término da relação jurídica e comercial entre a LICENCIANTE e o LICENCIADO, em cumprimento ao disposto no Artigo 15 da Lei nº 12.965/2014, podendo ser armazenados por um período maior de tempo mediante ordem judicial.

10. Das Obrigações do Licenciado

Obriga-se o LICENCIADO a:

- Manter pessoal treinado para a operação do SOFTWARE e para a comunicação com a LICENCIANTE e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o SOFTWARE, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos;
- Manter, às suas expensas, linha de telecomunicação, modem, software de comunicação, endereço de correio eletrônico e outros recursos necessários à comunicação com a LICENCIANTE;
- Responder pelas INFORMAÇÕES inseridas, tanto por seus operadores quanto por seus fornecedores, no SOFTWARE, pelo cadastramento, permissões, senhas e modo de utilização de seus usuários. A LICENCIANTE em hipótese alguma será responsável pelo conteúdo (INFORMAÇÕES, senhas, cópias de informações, etc.) incluído no SOFTWARE, não sendo, portanto, estas INFORMAÇÕES revisadas em momento algum. A responsabilidade pelas INFORMAÇÕES inseridas no SOFTWARE é sempre do LICENCIADO;
- Certificar-se de que não está proibido por determinação legal e/ou contratual de passar INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES, bem como quaisquer outros dados à LICENCIANTE, necessários para a execução do serviço oferecido por este Contrato;
- Não utilizar o SOFTWARE de qualquer forma que possa implicar em ato ilícito, infração, violação de direitos ou danos à LICENCIANTE ou terceiros, incluindo, mas não se limitando ao uso para invasão de dispositivo informático com o objetivo de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem a autorização expressa do titular de tais dados ou do dispositivo ou servidor nos quais estes estejam armazenados;
- Não publicar, enviar ou transmitir qualquer arquivo que contenha vírus, worms, cavalos de tróia ou qualquer outro programa que possa contaminar, destruir ou interferir no bom funcionamento do SOFTWARE, contudo é sabido entre as partes que o LICENCIADO não possui controle sobre as ações dos fornecedores que utilizarão o SOFTWARE;
- Informar a LICENCIANTE sempre que houver qualquer alteração das INFORMAÇÕES fornecidas à LICENCIANTE e que possam impedir, limitar ou prejudicar o acesso da LICENCIANTE às INFORMAÇÕES necessárias para a execução das funcionalidades ofertadas pelo SOFTWARE;

- Atender rigorosamente a legislação brasileira e toda obrigação legal imposta e/ou decorrente de sua atividade e em razão da utilização deste SOFTWARE.

Caso o LICENCIADO acredite que seu login e senha de acesso ao SOFTWARE tenham sido roubados ou sejam de conhecimento de outras pessoas, por qualquer razão, o LICENCIADO deverá imediatamente comunicar tal fato à LICENCIANTE, sem prejuízo da alteração da sua senha imediatamente, por meio do SOFTWARE.

11. Das Obrigações do Licenciante

Obriga-se a LICENCIANTE a:

- A LICENCIANTE garante ao LICENCIADO que o SOFTWARE deverá funcionar regularmente, garantindo a performance e condições adequadas para a utilização pelo LICENCIADO, desde que respeitadas as condições de uso definidas na documentação. Na ocorrência de falhas de programação ("bugs"), a LICENCIANTE obrigará-se a corrigir tais falhas, podendo à seu critério substituir a cópia dos Programas com falhas por cópias corrigidas;
- Fornecer, ato contínuo ao aceite deste Contrato, acesso ao SOFTWARE durante a vigência deste Contrato;
- Suspender o acesso ao SOFTWARE do LICENCIADO que esteja desrespeitando as regras de conteúdo aqui estabelecidas ou as normas legais em vigor;
- Alterar as especificações e/ou características do SOFTWARE licenciados para a melhoria e/ou correções de erros;
- Disponibilizar acesso aos serviços de suporte compreendido de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h30 (horário de Brasília), sem intervalo, via chat (localizado no interior do SOFTWARE), por meio de correio eletrônico (suporte@efcaz.com.br), por telefone para esclarecimento de dúvidas de ordem não técnica diretamente relacionadas ao SOFTWARE (conforme o plano contratado);
- Realizar o backup e garantir o restore de todas as informações inseridas pelo LICENCIADO, seus gestores, avaliadores e fornecedores;
- Manter as INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, INFORMAÇÕES DE CONTA e INFORMAÇÕES PESSOAIS do LICENCIADO, bem como seus registros de acesso, em sigilo, sendo que as referidas INFORMAÇÕES serão armazenadas em ambiente seguro, sendo respeitadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do LICENCIADO, em conformidade com as disposições da Lei nº 12.965/2014;

- As atividades objeto deste contrato serão realizadas sob a responsabilidade exclusiva da LICENCIANTE, que utilizará profissionais qualificados, tecnicamente aptos, habilitados e treinados para atender, com alta qualidade e nível técnico, às especificações e prazos estabelecidos neste contrato, observando as normas especiais e legislação em vigor para atividades dessa natureza, garantindo que as atividades sejam apropriadas, totais, completas e suficientes para obtenção dos objetivos previstos neste contrato.

A LICENCIANTE assume inteira responsabilidade pela boa realização das atividades, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer ato ou omissão de seus empregados, prepostos envolvidos na execução do contrato, que cause ou venha a causar perdas e/ou danos ao LICENCIADO e/ou a terceiros;

A LICENCIANTE deve substituir, imediatamente, qualquer empregado ou preposto seu que, a critério do LICENCIADO venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica;

A LICENCIANTE desde já permite ao LICENCIADO, a qualquer momento, fiscalização do andamento da prestação dos serviços; ressalvando-se que o exercício, ou não, pelo LICENCIADO, do direito de fiscalizar a execução dos serviços não exonera a LICENCIANTE de suas obrigações, nem diminui as suas responsabilidades;

A LICENCIANTE não poderá ceder nem transferir, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato sem a expressa anuência do LICENCIADO;

A LICENCIANTE obriga-se a não se valer deste contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia ou caução, nem a utilizar os direitos de crédito a serem auferidos no cumprimento deste contrato em quaisquer operações de desconto bancário, junto a “factorings” ou a terceiros, exceto com a expressa e prévia autorização do LICENCIADO.

12. Da Isenção de Responsabilidade da Licenciante

A LICENCIANTE não se responsabiliza:

- Por falha de operação, operação por pessoas não autorizadas ou qualquer outra causa em que não exista culpa da LICENCIANTE, desde que devidamente comprovada;
- Por caso de circunstâncias de indisponibilidade que resultem (i) de uma interrupção do fornecimento de energia elétrica ou paradas emergenciais não superiores a 2

(duas) horas ou que ocorram no período das 24h às 6h (horário de Brasília), inclusive casos de força maior; (iii) que resultem de quaisquer atos ou omissões do LICENCIADO; (iv) resultem do equipamento, software ou outras tecnologias que o LICENCIADO usar que impeçam o acesso regular do SOFTWARE;

- Pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo SOFTWARE, que estiverem em consonância com dados prestados pelo LICENCIADO;
- Por problemas definidos como "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo Art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente comprovados;
- Por danos causados a terceiros, que não tenham sido praticados por sua culpa, negligência ou imperícia, bem como de seus prepostos, em razão de conteúdo existente no SOFTWARE;
- Por revisar as Informações Cadastrais e Certidões fornecidas pelo LICENCIADO obtidas junto aos sites e/ou meios virtuais dos órgãos emissores, seja quanto à legalidade ou ameaça de violação em função do fornecimento destas informações;
- Por eventuais infrações legais cometidas pelo LICENCIADO, de ordem fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária, criminal, ou qualquer outra;
- Pela geração e envio de obrigações fiscais acessórias, cabendo este procedimento somente ao LICENCIADO.

As partes adotam as medidas de segurança adequadas de acordo com os padrões de mercado para a proteção das INFORMAÇÕES armazenadas no SOFTWARE, assim como para o acesso às INFORMAÇÕES. Contudo, as partes reconhecem que nenhum sistema, servidor ou software está absolutamente imune a ataques e/ou invasões de hackers e outros agentes maliciosos, não sendo quaisquer das partes responsável por qualquer exclusão, obtenção, utilização ou divulgação não autorizada de INFORMAÇÕES resultantes de ataques que a LICENCIANTE não poderia razoavelmente evitar por meio dos referidos padrões de segurança.

13. Da Retomada dos Softwares

A LICENCIANTE se reserva o direito de suspender após notificação protocolada o acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE nos casos em que o LICENCIADO usar o SOFTWARE de forma diversa daquela estipulada no presente instrumento.

14. Das Garantias Limitadas

Na extensão máxima permitida pela lei em vigor, o SOFTWARE é fornecido no estado em que se encontra.

A LICENCIANTE garante que as funções contidas no SOFTWARE atendam às necessidades do LICENCIADO, de acordo com o previsto na Proposta Comercial e na RFP. Todavia, não garante que o SOFTWARE seja compatível ou funcione com qualquer SOFTWARE, aplicações ou serviços de terceiros.

Além disso, o LICENCIADO reconhece que o SOFTWARE não deve ser utilizado ou não é adequado para ser utilizado em situações ou ambientes que possam levar à morte, danos pessoais, ou danos físicos ou ambientais graves, incluindo, mas não se limitando, à operação de instalações nucleares, sistemas de navegação ou de comunicação aérea, controle de tráfego aéreo, sistemas de suporte vital ou de armas.

15. Da Limitação de Responsabilidade

Em nenhum caso a LICENCIANTE será responsável por:

- (i) Sinistros de qualquer natureza, tais como: acidentes, incêndios, inundações, água, vento, raios, transporte e roubo.
- (ii) Negligência ou uso inadequado do SOFTWARE pelo LICENCIADO, devidamente comprovados.
- (iii) Uso do SOFTWARE para fins diversos do estabelecido neste instrumento.

16. Do Consentimento Livre, Expresso e Informado para Acesso a Informações Confidenciais e Dados Pessoais

O LICENCIADO, ao aceitar utilizar o SOFTWARE, além de aceitar integralmente este "Contrato", também consente, livre e expressamente, que a LICENCIANTE colete, use, armazene e faça o tratamento de suas INFORMAÇÕES, limitando-a apenas e tão somente a fazê-lo de acordo e nos limites autorizados para a prestação de serviços prevista no presente instrumento.

Para tanto, o LICENCIADO consente, livre e expressamente, em fornecer os dados que permitam o acesso às INFORMAÇÕES necessárias para que o SOFTWARE execute todas as funções para as quais foi projetado.

Ainda, o LICENCIADO declara e reconhece que para a prestação dos serviços e funcionalidades de integração de dados cadastrais/certidões dos fornecedores, a LICENCIANTE acessa INFORMAÇÕES diretamente no site e/ou outros meios virtuais das instituições emissoras, sem fazer qualquer emulação de medidas de segurança, utilizando-se apenas das INFORMAÇÕES PESSOAIS, bem como outras eventualmente necessárias, fornecidas pelo LICENCIADO, conforme autorizado.

O LICENCIADO, por meio deste Contrato e fornecendo o CNPJ dos fornecedores, autoriza e consente expressamente que a LICENCIANTE acesse suas INFORMAÇÕES

CADASTRAIS, INFORMAÇÕES FINANCEIRAS e CERTIDÕES na qualidade de mandatária.

O LICENCIADO consente que, ao acessar o site da LICENCIANTE, esta poderá coletar informações técnicas de navegação, tais como tipo de navegador do computador utilizado para acesso ao site, endereço de protocolo de Internet, páginas visitadas e tempo médio gasto no site. Tais informações poderão ser usadas para orientar o próprio LICENCIADO e melhorar os serviços ofertados.

O LICENCIADO consente livre e expressamente que suas INFORMAÇÕES poderão ser transferidas a terceiros em decorrência da venda, aquisição, fusão, reorganização societária ou qualquer outra mudança no controle da LICENCIANTE. A LICENCIANTE, contudo, compromete-se, nestes casos, a prévia e expressamente informar o LICENCIADO.

O LICENCIADO consente livre e expressamente que a LICENCIANTE utilize cookies apenas para controlar a audiência e a navegação em seu site e possibilitar a identificação de serviços segmentados e personalizados ao perfil do LICENCIADO. A LICENCIANTE garante que estas informações coletadas por meio de cookies são estatísticas e não pessoais, bem como que não serão utilizadas para propósitos diversos dos expressamente previstos neste Contrato, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias a fim de evitar o acesso e o uso de tais informações por quaisquer terceiros, sem a devida autorização.

17. Da Rescisão

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como em caso de pedido de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência de qualquer uma das partes, nos termos da Lei nº 11.101 de 09/02/2005. No caso de inadimplemento de valores a serem pagos pelo LICENCIADO em favor da LICENCIANTE, nos termos da Cláusula 8 do presente instrumento, que regulamenta formas e prazo de regularização de pendências com suas respectivas consequências para o LICENCIADO, a LICENCIANTE apenas poderá rescindir após decorridos os 90 (noventa) dias previstos na referida cláusula, após envio de notificação protocolada.

b) por interesse de qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 30 (trinta) dias de antecedência. Na hipótese de rescisão antecipada ao prazo contratual de 12 (doze) meses, requerida por quaisquer das partes, aplicar-se-á multa no valor de 10% (dez por cento) das mensalidades devidas até o término regular do período.

18. Das Disposições Legais

O LICENCIADO não poderá prestar serviços a terceiros utilizando o SOFTWARE da LICENCIANTE sem autorização prévia e expressa da LICENCIANTE. A autorização de uso do SOFTWARE é fornecida por CNPJ e suas filiais.

Caso o LICENCIADO venha a desenvolver um novo módulo ou produto que caracterize cópia, de todo ou em parte, quer seja do dicionário de dados quer seja do programa, será considerado como parte do SOFTWARE fornecido pela LICENCIANTE, ficando, portanto, sua propriedade incorporada pela LICENCIANTE e seu uso condicionado a estas cláusulas contratuais.

Este Contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o LICENCIADO possui licença não exclusiva para a utilização do SOFTWARE, sendo-lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigações acordados por este instrumento. Tal limitação, no entanto, não atinge a LICENCIANTE, que poderá, a qualquer tempo, ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações inerentes ao presente Contrato, desde que avise prévia e expressamente o LICENCIADO;

A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste instrumento não implicará em novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá, a qualquer tempo, exigir da outra parte o fiel e cabal cumprimento deste instrumento;

Não constitui causa de rescisão contratual o não cumprimento das obrigações aqui assumidas em decorrência de fatos que independem da vontade das partes, tais como os que configuram o caso fortuito ou força maior, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente comprovados;

Se qualquer disposição deste Contrato for considerada nula, anulável, inválida ou inoperante, nenhuma outra disposição deste Contrato será afetada como consequência disso e, portanto, as disposições restantes deste Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito como se tal disposição nula, anulável, inválida ou inoperante não estivesse contida neste Contrato;

O LICENCIADO concorda que a LICENCIANTE somente pode divulgar a celebração deste instrumento para fins comerciais, fazendo menção ao nome e à marca do LICENCIADO em campanhas comerciais, podendo, inclusive, divulgar mensagens enviadas de forma escrita ou oral, por telefone, para uso em sites, jornais, revistas e outras campanhas, enquanto vigorar o presente Contrato, mediante autorização a ser dada por escrito. O LICENCIADO aceita, ainda, receber comunicações via correio eletrônico sobre treinamentos, parcerias e campanhas relacionadas ao SOFTWARE;

Neste ato, o LICENCIANTE expressamente autoriza o LICENCIADO a colher e utilizar seus dados técnicos e operacionais presentes no SOFTWARE, para fins de estudos e melhorias no SOFTWARE;

A LICENCIANTE poderá, mediante comunicação prévia protocolada ao LICENCIADO:

- a. Encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso do LICENCIADO ao SOFTWARE, quando referido acesso ou cadastro estiver em violação das condições estabelecidas neste Contrato; mediante aviso protocolado e aceitação formal entre as partes;
- b. Excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas pelo LICENCIADO que não estejam em consonância com as disposições deste Contrato;
- c. Acrescentar, excluir ou modificar o Conteúdo oferecido no site; mediante aviso protocolado e aceitação formal entre as partes no que tange as informações sistêmicas, não incluindo os dados inseridos pelos fornecedores.

A LICENCIANTE ainda poderá, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou encerrar as atividades do SOFTWARE, mediante comunicação prévia protocolada LICENCIADO, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias úteis, disponibilizando formas e alternativas de extrair do site as informações, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

Fica certo e entendido pelo LICENCIADO que somente a(s) pessoa(s) cadastrada(s) pelo próprio LICENCIADO como administradora(s) de conta poderá(ão) solicitar que as informações do LICENCIADO inseridas no SOFTWARE sejam apagadas. Ainda, o LICENCIADO declara sua ciência de que uma vez apagadas, estas não poderão mais ser recuperadas, ficando a LICENCIANTE isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos decorrentes deste procedimento solicitado pelo LICENCIADO.

19. Do Sigilo

Todas as informações mantidas entre as partes deverão obedecer ao sigilo absoluto, pelo período de vigência do contrato, sendo que qualquer infração a essa disposição sujeitará a parte infratora ao pagamento dos prejuízos sofridos pela outra parte, desde que comprovado judicialmente.

A obrigação de confidencialidade aqui prevista não será aplicável quando as informações forem de conhecimento público e revelado por exigência legal ou ordem judicial expressa.

As partes obrigam-se a não divulgar a terceiros, outros que não aqueles diretamente vinculados aos serviços, objeto do presente, a celebração e o conteúdo deste contrato, bem como todo e qualquer documento vinculado a ele e as Partes, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra parte, exceto se esta divulgação for necessária por força de lei, regulamentação, medida judicial ou governamental, ou para demonstrar, judicialmente, em qualquer hipótese, direitos das partes.

20. Das Responsabilidades Trabalhista, Tributária e Previdenciária

Os serviços contratados serão prestados pela LICENCIANTE sem qualquer vínculo de emprego com o LICENCIADO, com independência técnica e sem qualquer subordinação a este.

A LICENCIANTE, por si e por seus sócios, se responsabiliza, eximindo o LICENCIADO, pelo cumprimento de todas e quaisquer obrigações (inclusive decorrentes de acordos coletivos ou dissídios), despesas, encargos e tributos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, tributários e quaisquer outros, passados, presentes ou futuros, na forma da legislação em vigor, relativos ao cumprimento deste contrato, bem como referentes a todos os seus profissionais, inclusive sócios e empregados.

A LICENCIANTE ressarcirá todos os ônus, encargos e prejuízos causados ao LICENCIADO, tais como multas, condenações, honorários advocatícios e despesas administrativas e/ou judiciais de qualquer espécie realizadas por este, desde que ocasionados pela LICENCIANTE.

A LICENCIANTE é a única responsável pelos acidentes de trabalho que vitimem os seus profissionais, obrigando-se a repará-los integralmente.

A LICENCIANTE se compromete a realizar todas as atividades objeto deste Contrato obrigatória e exclusivamente por seus sócios (nos termos de seus documentos societários) e/ou por seus empregados (em regime de CLT), caso os serviços sejam ou venham a ser prestados nas dependências do LICENCIADO.

21. Da Subcontratação

A LICENCIANTE necessitará de autorização prévia e escrita do LICENCIADO para qualquer tipo de subcontratação que tenha a intenção de realizar para a prestação de qualquer parte das atividades contratadas. A subcontratação não provocará qualquer aumento de preço. A autorização para a subcontratação não eximirá a LICENCIANTE da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. A LICENCIANTE fica perante o LICENCIADO, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e aceitação das atividades realizadas pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos eventualmente causados pelos subcontratados. Todos os pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e integral responsabilidade da LICENCIANTE, que deverá indenizar o LICENCIADO por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra o LICENCIADO nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados da LICENCIANTE aplicar-se-ão, mutatis mutandis, aos subcontratados.

22. Do Código de Conduta

A LICENCIANTE declara ter ciência do Código de Conduta do LICENCIADO, que lhe foi enviado por e-mail, e compromete-se a observá-lo e cumpri-lo no que lhe compete.

23. Das Marcas

As Partes comprometem-se, reciprocamente, a não utilizar as marcas de maneira contrária aos valores morais públicos ou de modo a comprometer ou refletir desfavoravelmente o bom nome, reputação ou imagem da outra.

A LICENCIANTE obriga-se a não utilizar, em nenhuma hipótese e sob nenhuma circunstância, o nome, a marca, o logotipo e os demais sinais característicos do LICENCIADO e dos produtos e serviços desta, salvo se previamente autorizado por escrito por este.

24. Da Multa Contratual

A parte que descumprir qualquer cláusula ou condição estabelecida neste contrato, nos casos de multa específica, pagará multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante da última fatura mensal, tantas vezes quantas tiverem sido cometidas as infrações.

A multa somente poderá ser aplicada caso a parte infratora não sane o descumprimento após notificação da parte contrária, assinalando a obrigação violada e estabelecendo prazo compatível para o adimplemento, caso em que também será facultado à parte inocente rescindir o contrato, não se aplicando aqui a multa estabelecida na cláusula de rescisão.

Independentemente da aplicação da multa e da eventual rescisão contratual na forma prevista neste contrato, a parte infratora responderá pelas perdas e danos a que comprovadamente der causa.

25. Uso de Logomarca

O CONTRATANTE autoriza expressamente o CONTRATADO a utilizar a logomarca e outros elementos visuais de propriedade do CONTRATANTE para fins comerciais do CONTRATADO, com o propósito exclusivo de demonstração do trabalho realizado em conjunto ou da parceria estabelecida entre as partes. Esta autorização é concedida a título gratuito, não exclusivo e revogável, e é limitada às atividades

promocionais relacionadas diretamente aos serviços prestados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE.

26. Dos Prazos de Atendimento e Resolução

O tempo de atendimento por parte da LICENCIANTE deverão obedecer aos prazos a seguir:

	Tempo de perceer técnico	Tempo de Resoluç ão	Tempo de perceer técnico	Tempo de Resoluç ão	Tempo de perceer técnico	Tempo de Resoluç ão	Tempo de perceer técnico	Tempo de Resoluç ão
	Não Urgente		Pouco Urgente		Urgente		Muito Urgente	
Não Afeta o Trabalho (Baixa)	16 horas	24 horas						
Afeta o trabalho de um usuário (Média)			8 horas	16 horas				
Afeta o trabalho do cliente (Alta)					4 horas	8 horas		
Afeta todo o negócio (Muito Alta)							2 horas	6 horas

Para cálculo do tempo de atendimento e resolução, serão consideradas horas úteis.

O nível de criticidade será definido de acordo com os critérios do quadro abaixo:

Criticidade	Descrição
Muito alta	Quando há paralização do software, paralização ou problema em funcionalidades, danos significativos, incluindo impacto financeiro, danos a imagem da empresa, infringência de leis e quando o atendimento deve ser mais rápido do que o usual devido ao momento ou contexto em que o incidente ocorreu (período crítico como fechamento da folha ou entrega de obrigações legais)
Alta	Quando há perda de produtividade em atividades consideradas críticas e quando o atendimento deve ser mais rápido do que o usual devido ao momento ou

	contexto em que o incidente ocorreu (período crítico como fechamento da folha ou entrega de obrigações legais) e quando a perda impacta o cumprimento de obrigações legais. Quaisquer perdas de produtividade de usuários gestores serão consideradas minimamente como alta criticidade.
Média	Quando há perda de funcionalidade que impeçam as atividades realizadas por usuários fornecedores ou avaliadores na utilização da plataforma.
Baixa	Demais solicitações

27. Da Lei Aplicável

Este Contrato será regido, interpretado e se sujeitará às leis brasileiras e, o LICENCIADO e a LICENCIANTE desde logo elegem, de forma irrevogável e irretratável, o foro da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, foi lavrado este instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor.

São Paulo SP, 11 de outubro de 2024

LICENCIANTE: EFCAZ TECNOLOGIA LTDA.

LICENCIADO: AFONSO FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Proposta Comercial



Efcáz +



**AFONSO
FRANÇA**
ENGENHARIA

Validade da Proposta: 30 dias

D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Apresentação

Prezado Rodrigo,

Conforme entendimentos mantidos, temos a satisfação de lhe encaminhar, para devida análise, a proposta comercial da solução de software Efcaz para Gestão e Avaliação de Fornecedores e Terceiros da Afonso França Engenharia.

Na certeza de oferecer as melhores condições, seja pela qualidade dos nossos produtos ou pela excelência de nossos serviços, devido à posição de destaque da Efcaz.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre a proposta e enviamos nossos cumprimentos.

Setembro 2024.



D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Premissas Gerais

1. Para todos os módulos consideramos a implantação sem qualquer tipo de customização. Caso seja identificado algum requisito impeditivo, que demande desenvolvimento para ser atendido, este implicará em custos e prazos adicionais. Esse atendimento será alvo de uma nova Proposta Técnico Comercial após a análise de viabilidade que será realizada pela Efcaz.
2. A disponibilização de novas versões dos módulos da solução de Gestão de Fornecedores contratados no escopo desta Proposta Técnico Comercial, está inclusa na prestação dos serviços de manutenção. Na hipótese do cliente desejar ativar alguma nova funcionalidade para algum dos módulos contratados que requeira ajustes ou desenvolvimentos na integração ou revisão das configurações existentes, a análise detalhada de viabilidade e os custos adicionais serão alvo de nova Proposta Técnico Comercial.
3. Não está prevista a criação de novos relatórios em adição àqueles já disponibilizados atualmente pela solução.
4. O cliente será responsável pela disponibilização da infraestrutura adequada para a realização do treinamento dos usuários multiplicadores.
5. O suporte técnico e operacional será realizado seguindo o processo disponível (via e-mail e chat online).





Disposições Gerais

Validade da Proposta

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias.

Vigência do Contrato

O contrato de prestação de serviços terá vigência mínima de 12 (Doze) meses.

Despesas de Viagem

Os custos de viagens e deslocamento dos funcionários da Efcaz para fora da cidade de Campo Grande/MS, não estão inclusos nesta proposta. Se tais custos forem necessários à implantação do projeto, os mesmos serão previamente submetidos à aprovação do Cliente e integralmente repassados no momento do faturamento. Faz parte dos custos de viagem os seguintes itens: hospedagem, transporte, estacionamento, alimentação, telefonia e outros custos relacionados.

Índice de Reajuste

Os preços referentes a pagamentos recorrentes (mensalidades) mencionados nesta proposta serão reajustados a cada 12 meses, a partir da data de validade desta proposta, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ocorrida entre o mês anterior à data de validade e o mês anterior ao mês dos reajustes, inclusive.

Impostos

Os preços mencionados incluem os impostos incidentes sobre as respectivas prestações de serviços, a saber: ISS, PIS e COFINS.

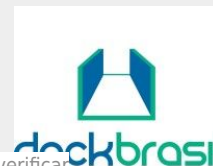
Pagamento

Nosso serviço é da modalidade “pré-pago”, sendo necessário realizar não somente o pagamento da implantação mas também da primeira parcela do sistema. Pagamento da implantação como também da primeira mensalidade, será efetuado 10 dias após o aceite da proposta.



D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Alguns clientes que confiam no nosso trabalho!



D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Plano Personalizado



Licença de uso

- Geração do certificado ao fornecedor;
- Fluxo de análise e aprovação do cadastro do fornecedor;
- Configuração dos documentos por ramo de atividade/ Linha de Fornecimento do fornecedor;
- Virtualização dos documentos e certidões;
- Gestão de pendências e impedimentos dos fornecedores;
- Consulta da Lista de Trabalho Escravo;
- Notificações automáticas de vencimento aos fornecedores;
- Pré-cadastro/pedido de homologação;
- **Buscas Automáticas de Certidões (14 Certidões, já inclusas as solicitadas)**
- Relatórios
- Suporte Técnico em horário comercial.



4.000 fornecedores
1 Administrador
20 auxiliares

Mensal
R\$ 4.100,00

Homologação + 14 Certidões automáticas

Bonificado 4 certidões automáticas pelo período de 1 ano.



D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Certidões Automáticas



- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
- Certidão Negativa de Débitos Federais (CND Federal)
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais (CND Estadual)
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
- Certidão de Regularidade do IBAMA
- Certidão de Débitos do IBAMA
- Certidão de Embargos do IBAMA
- Sintegra (todos os estados)
- Cartão CNPJ
- Cartão CPF
- Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade.



Certidões



- **Prova de Recolhimento de Contribuição Sindical**

Não encontrado fonte para recebimento automático dessa certidão.

Será inserido manualmente pelo fornecedor o Recolhimento Sindical, e a EFCAZ incluirá a IA para que interprete o documento e valide se é o documento correspondente.

Necessário que o cliente envie 500 certidões para que seja realizado o treinamento da IA para esse documento.



Serviço de Implantação + Onboarding



Realização do setup inicial da aplicação e Onboarding Online

- A Instância da plataforma será criada em até 07 dias a partir da entrega de todas as informações solicitadas, como:
 - Nomes, e-mails de todos os perfis
 - Logomarca ou Logotipo
 - URL definida pelo cliente

Taxa única de R\$ 6.000,00

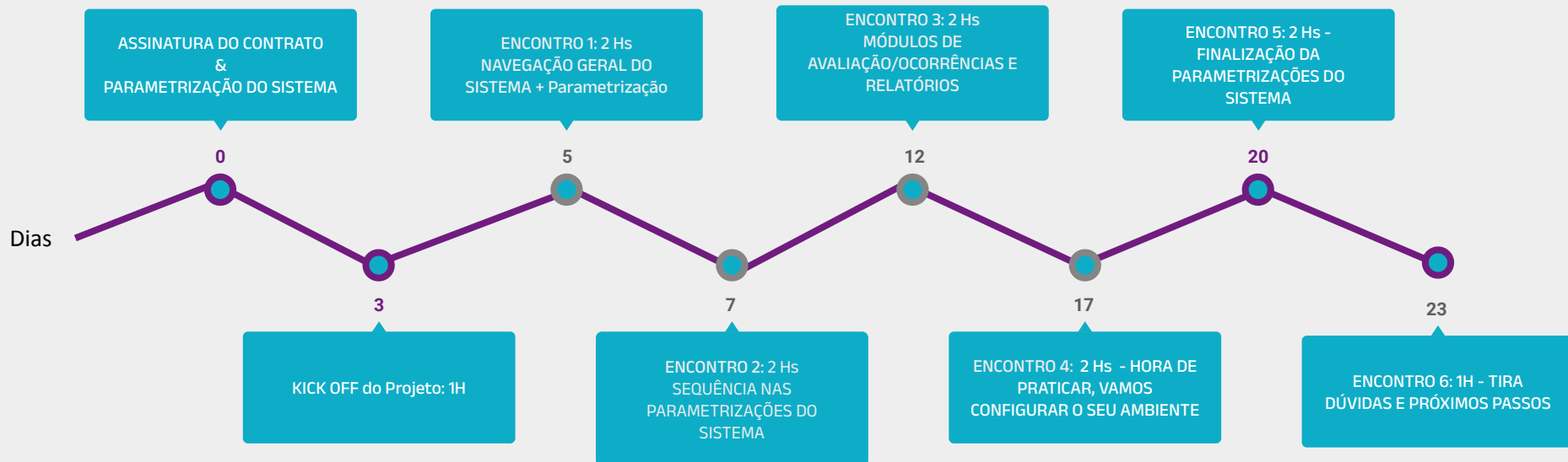
Promoção Mês Setembro

Desconto 50%

R\$ 3.000,00 (Válida até 30/09)

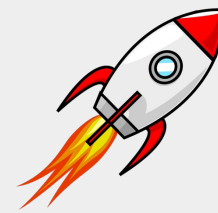


Onboarding



*O Onboarding poderá ser adequado conforme realidade e necessidade de cada cliente

D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Tudo pronto!
Agora é decolar
com a gestão de
fornecedores



Aceite

Em concordância aos termos desta proposta representa o aceite formal das condições comerciais e escopo descritos na mesma, de forma a permitir o prosseguimento das tratativas negociadas, gerando efeitos análogos ao de um contrato preliminar.

Estou de acordo com as condições apresentadas.

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço de Cobrança:

Telefone e E-mail de quem receberá a nota:

Data: ____/____/____

Nome:

Cargo:



D4Sign 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Tornamos seu negócio mais ágil e eficaz na hora de realizar transações com sua cadeia de fornecimento, com uma plataforma para Gestão de Fornecedores 100% online.





Ficou alguma dúvida?

marielle.cuellar@efcaz.com.br

Whatsapp (67) 99242-3939

www.efcaz.com.br



Contrato Efcáz AfonsoFrança- SRM 2024

Código do documento 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1

Anexo: Proposta Comercial SRM Afonso França V6 .pdf



Assinaturas



Rafael Antal
rafael.antal@afonsofranca.com.br
Assinou



Rodrigo Augusto dos Santos
rodrigo.santos@afonsofranca.com.br
Assinou como testemunha

Rodrigo Santos



Marielle Silva de Cuellar
marielle.cuellar@efcaz.com.br
Assinou como testemunha

Marielle Silva de Cuellar



Renato Pedroso
renato.pedroso@efcaz.com.br
Assinou

Renato Pedroso

Eventos do documento

11 Oct 2024, 13:58:55

Documento 26c719d5-82ff-4743-a37d-94aeb93920a1 **criado** por AF SISTEMA (29bc6e65-d2f8-4a5b-8f22-e6ffffca798e). Email:contratosaf@afonsofranca.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-11T13:58:55-03:00

11 Oct 2024, 14:01:10

Assinaturas **iniciadas** por AF SISTEMA (29bc6e65-d2f8-4a5b-8f22-e6ffffca798e). Email:contratosaf@afonsofranca.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-11T14:01:10-03:00

14 Oct 2024, 09:22:34

RAFAEL ANTAL **Assinou** (a31599a4-10c1-4692-8e0b-d39daa4100ff) - Email: rafael.antal@afonsofranca.com.br - IP: 189.111.255.173 (189-111-255-173.dsl.telesp.net.br porta: 27234) - [Geolocalização: -23.546494 -46.666264](#) - Documento de identificação informado: 225.184.128-83 - DATE_ATOM: 2024-10-14T09:22:34-03:00

14 Oct 2024, 09:36:08

RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: rodrigo.santos@afonsofranca.com.br - IP: 189.57.105.74 (189.57.105.74 porta: 54022) - Documento de identificação informado: 469.008.868-33 - DATE_ATOM: 2024-10-14T09:36:08-03:00

14 Oct 2024, 11:14:54

MARIELLE SILVA DE CUELLAR **Assinou como testemunha** - Email: marielle.cuellar@efcaz.com.br - IP:

177.34.7.181 (b12207b5.virtua.com.br porta: 41058) - Documento de identificação informado: 525.635.291-15 -
DATE_ATOM: 2024-10-14T11:14:54-03:00

14 Oct 2024, 11:33:21

RENATO PEDROSO **Assinou** - Email: renato.pedroso@efcaz.com.br - IP: 189.62.149.129 (bd3e9581.virtua.com.br
porta: 54134) - [Geolocalização: -23.5538975 -46.6928052](#) - Documento de identificação informado:
183.931.688-80 - DATE_ATOM: 2024-10-14T11:33:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a460fb34e372c4ea605221ea2d6575a32d02966d65089b04c562fd368fc46d78

(SHA512):b5d5345d1cc26560103fb76e58facd972d73d95a6e22392c61386dfe9a70f8d6237fb1c3bca409e4df9e772f82adb47cc106abac55e60ee4d5ab4029114badb0

Hash dos documentos anexos

Nome: Proposta Comercial SRM Afonso França V6 .pdf

(SHA256):54ff56c06a845a1232dcd81aed53f916e4a760a53f6121bf45af4af24bb0295c

(SHA512):ce359db930e85132936e06da5973e8be6e1f4059af29262dd2074fd0efef504a547fa1ff7abd26ba9dc204df86b42fc11028a1266ca47bd2ffd67dccf1416662

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign